

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO NIT: 890981138-5 DECRETO	
Versión: 1		
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018		
Página: 1 de 25		

COPIA CONTROLADA

DECRETO 1431
(octubre 15 de 2024)

“POR MEDIO DEL CUAL SE IMPLEMENTA EL REGLAMENTO DE PLAYAS DEL DISTRITO PORTUARIO, LOGÍSTICO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y COMERCIAL DE TURBO- ANTIOQUIA”

EL ALCALDE DEL DISTRITO PORTUARIO, LOGÍSTICO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y COMERCIAL DE TURBO- ANTIOQUIA

En ejercicio de sus facultades constitucionales y legales en especial las establecidas en los artículos 1 º, 2º, 3º, 80º, y 82º, 209º, 211º de la Constitución Política, artículos 9º, 11º, 12, 205, ley 489 de 1998, los artículos 151º, 153º, 205º del Decreto Ley 1801 de 2016, el artículo 29 de la Ley 1551 de 2012, el artículo 12 de la Ley 1558 de 2012, los artículos 78º, 79º, 128º, y 129º de la Ley 1617 de 2013, Ley 1883 de 2018.

CONSIDERANDO:

Que las playas, aguas marítimas y terrenos de bajamar por su naturaleza son bienes de uso público de la Nación, los cuales se rigen por normas jurídicas encaminadas a asegurar una cumplida satisfacción en el uso público, las actividades recreativas, deportivas, sociales y de explotación comercial.

Que el Artículo 1º de la Constitución Política de Colombia contiene que, “Colombia es un Estado Social de Derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Que Conforme a lo establecido en el Artículo 2º de la Constitución Política de Colombia expone que, “Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Que nuestra Carta Magna consigna en su Artículo 3º. “La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”.

Km 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

www.turbo-antioquia.gov.co X @alcaldíadeturbo @alcaldíadistritaldeturbo f Alcaldía Distrital de Turbo

DD

Que conforme a lo consignado en el Artículo 63º de la Carta Fundamental, “los bienes de uso público son inalienables, inembargables e imprescriptibles, razón por la cual son objeto de un tratamiento jurídico especial, de ahí que, dada su naturaleza, con relación al uso prevalece el interés general, en atención a lo dispuesto en el artículo 82 ibidem, norma la cual prevé: Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular.

Que el Artículo 80º de la Ley Suprema de Colombia establece “el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración o sustitución. Además, deberá prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas”.

Que la Constitución Política de Colombia de 1991 en el artículo 82 indica, “Es deber del Estado velar por la protección de la integridad del espacio público y por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular. Las entidades públicas participarán en la plusvalía que genere su acción urbanística y regularán la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común”.

Que la Constitución Nacional en su Artículo 102º. Contiene que, “el territorio, con los bienes públicos que de él forman parte, pertenece a la Nación”.

Que la Carta Política de Colombia en su Artículo 209º expresa que, “La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la ley”.

Que Nuestra Carta Magna anuncia en el Artículo 211 que, “La ley señalará las funciones que el Presidente de la República podrá delegar en los ministros, directores de departamentos administrativos, representantes legales de entidades descentralizadas, superintendentes, gobernadores, alcaldes y agencias del Estado que la misma ley determine. Igualmente, fijará las condiciones para que las autoridades administrativas puedan delegar en sus subalternos o en otras autoridades. La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la responsabilidad consiguiente. La ley establecerá los recursos que se pueden interponer contra los actos de los delegatarios”.

Que el Artículo 29º de la ley 1551. Modifica el artículo 91 de la Ley 136 de 1994, el cual quedará así: “Artículo 91. *Funciones*. Los alcaldes ejercerán las funciones que les asigna la Constitución, la ley, las ordenanzas, los acuerdos y las que le fueren delegadas por el Presidente de la República o gobernador respectivo”. Además de las contenidas en el mencionado artículo.

Que la Ley 1617 del 05 febrero de 2013 por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales establece:

“Artículo 78. Atribuciones especiales. (...) A los distritos corresponderán las atribuciones de carácter especial y diferenciado en lo relacionado con el manejo, uso, preservación, recuperación, control y aprovechamiento de tales recursos y de los bienes de uso público o que forman parte del espacio público o estén afectados al uso público dentro del territorio de su respectiva jurisdicción, conforme a la Constitución y a la ley.

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	DECRETO	
Página: 3 de 25		

Artículo 79. De los bienes de uso público. El manejo y administración de los bienes de uso público que existan en jurisdicción del distrito, susceptibles de explotación turística, ecoturística, industrial, histórica, recreativa y cultural, corresponde a las autoridades del orden distrital, el cual se ejercerá conforme a las disposiciones legales vigentes.

Artículo 128. Competencias en materia de playas. La atribución para otorgar permisos en relación con la ocupación de playas con fines turísticos, culturales, artísticos o recreativos estará en cabeza del alcalde distrital. Estas atribuciones se ejercerán conforme a la normatividad ambiental y las demás normas vigentes que regulen la materia y teniendo previo concepto técnico favorable emanado por la Dimar, la Corporación Autónoma Regional y el Ministerio de Ambiente, Vivienda, Ciudad y Territorio.

Artículo 129. Atribuciones para su reglamentación, control y vigilancia. De acuerdo con las políticas y regulaciones de orden superior, las autoridades distritales tendrán atribuciones para reglamentar, dirigir y establecer los usos y actividades que podrán adelantarse en los caños, lagunas interiores, playas turísticas existentes dentro de la jurisdicción territorial."

LEY 1883 DE 2018 (enero 24) por medio del cual se otorga la categoría de Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial a Turbo -Antioquia.

Que el artículo 12 de la Ley 1558 de 2012 le da autoridad a los Comités locales para la Organización de las Playas, integrados por el funcionario designado por cada una de las siguientes entidades: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección General Marítima - DIMAR y la respectiva autoridad distrital o municipal, quienes tendrán como función la de establecer franjas en las zonas de playas destinadas al baño, al descanso, a la recreación, a las ventas de bienes de consumo por parte de los turistas y a la prestación de otros servicios relacionados con las actividades de aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los usuarios de las playas.

Que la Ley 1801 de 2016 contempla:

ARTÍCULO 151. *Permiso excepcional.* Es el medio por el cual el funcionario público competente, de manera excepcional y temporal, permite la realización de una actividad que la ley o normas de Policía establecen como prohibición de carácter general, de conformidad con las normas que la regulen. El permiso solo se otorgará cuando no altere o represente riesgo a la convivencia.

PARÁGRAFO. Solicitado el permiso, este deberá concederse o negarse por escrito, y ser motivado. Si se concede, debe expresar con claridad las condiciones de tiempo, modo y lugar, su vigencia y las causales de suspensión o revocación. Cuando se expida en atención a las calidades individuales de su titular, así debe constar en el permiso y será personal e intransferible. De tal permiso se enviará copia a las entidades de control pertinentes.

ARTÍCULO 153. *Autorización.* Es el acto mediante el cual un funcionario público, de manera temporal, autoriza la realización de una actividad cuando la ley o las normas de Policía subordinen su ejercicio a ciertas condiciones. Dicha actividad no podrá realizarse sin la autorización y cumplimiento de estas.

PARÁGRAFO. Solicitada la autorización deberá concederse o negarse por escrito y ser motivada. Si se concede, deberá expresar las condiciones de su vigencia y las causales de suspensión o revocación. Si se expide en atención a las calidades individuales de su titular, así debe manifestarse, y será personal e intransferible.

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 4 de 25	DECRETO	

205. Atribuciones del alcalde. Corresponde al alcalde:

1. Dirigir y coordinar las autoridades de Policía en el municipio o distrito.
 2. Ejercer la función de Policía para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades públicas, sí como el cumplimiento de los deberes de conformidad con la Constitución, la ley y las ordenanzas.
 3. Velar por la aplicación de las normas de Policía en el municipio y por la pronta ejecución de las órdenes y las medidas correctivas que se impongan.
 4. (sic) Elaborar e implementar el Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, dentro de los seis (6) meses del primer año de Gobierno, en el marco de las políticas que para tal efecto establezca el Gobierno Nacional, y del plan de desarrollo territorial. (Numeral modificado por el Art. 41 de la Ley 2197 de 2022).
 5. Crear el Fondo Territorial de Seguridad y Convivencia, de conformidad con las disposiciones que sobre la materia establezca el Gobierno nacional.
 6. Coordinar y articular con todas las autoridades y organizaciones sociales, económicas y comunitarias, las políticas y las actividades para la convivencia.
 7. Resolver los impedimentos y recusaciones de las autoridades de Policía de primera instancia.
 8. Resolver el recurso de apelación en el procedimiento verbal abreviado, cuando no exista autoridad especial de Policía en el municipio o distrito a quien se le haya atribuido, en relación con las medidas correctivas que aplican los inspectores de Policía rurales y urbanos o corregidores, en primera instancia.
 9. Autorizar, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos, rifas y espectáculos.
 10. Suspender, directamente o a través de su delegado, la realización de juegos o rifas, espectáculos que involucren aglomeraciones de público complejas cuando haya lugar a ello.
 11. Imponer la medida de suspensión de actividad que involucre aglomeración de público compleja.
 12. Establecer, con el apoyo del Gobierno nacional, centros especiales o mecanismos de atención y protección de personas trasladadas o conducidas por el personal uniformado de la Policía y coordinar y desarrollar programas pedagógicos para la convivencia, de conformidad con los lineamientos que para tal efecto establezca el Gobierno nacional.
- (Declarado EXEQUIBLE mediante Sentencia de la Corte Constitucional C-281 de 2017)
13. Tener en la planta de personal de la administración distrital o municipal, los cargos de inspectores y corregidores de Policía necesarios para la aplicación de este Código.
 14. Resolver el recurso de apelación de las decisiones tomadas por las autoridades de Policía, en primera instancia, cuando procedan, siempre que no sean de competencia de las autoridades especiales de Policía.
 15. Conocer de los asuntos a él atribuidos en este Código y en la ley, las ordenanzas y los acuerdos.

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 5 de 25	DECRETO	

16. Ejecutar las instrucciones del Presidente de la República en relación con el mantenimiento y restablecimiento de la convivencia.

17. Conocer en única instancia de los procesos de restitución de playa y terrenos de baja mar.

PARÁGRAFO 2. La Dirección General Marítima coadyuvará a la autoridad local competente en las medidas administrativas necesarias para la recuperación de playas y terrenos de baja mar.

Que de acuerdo Ley 489 DE 1998 y con lo dispuesto en el Artículo 9º. DELEGACION. Las autoridades administrativas, en virtud de lo dispuesto en la Constitución Política y de conformidad con la presente ley, podrán mediante acto de delegación, transferir el ejercicio de funciones a sus colaboradores o a otras autoridades, con funciones afines o complementarias.

Sin perjuicio de las delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo, superintendentes, representantes legales de organismos y entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los principios de la función administrativa enunciados en el artículo 209 de la Constitución Política y en la presente ley.

PARAGRAFO. Los representantes legales de las entidades descentralizadas podrán delegar funciones a ellas asignadas, de conformidad con los criterios establecidos en la presente ley, con los requisitos y en las condiciones que prevean los estatutos respectivos.

Que adicionalmente a lo señalado en el considerando anterior el Artículo 11 expresa que, "FUNCIONES QUE NO SE PUEDEN DELEGAR. Sin perjuicio de lo que sobre el particular establezcan otras disposiciones, no podrán transferirse mediante delegación:

1. La expedición de reglamentos de carácter general, salvo en los casos expresamente autorizados por la ley, 2. Las funciones, atribuciones y potestades recibidas en virtud de delegación, 3. Las funciones que por su naturaleza o por mandato constitucional o legal no son susceptibles de delegación".

Que de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 12º. REGIMEN DE LOS ACTOS DEL DELEGATARIO. Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

La delegación exime de responsabilidad al delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, sin perjuicio de que en virtud de lo dispuesto en el artículo 211 de la Constitución Política, la autoridad delegante pueda en cualquier tiempo reasumir la competencia y revisar los actos expedidos por el delegatario, con sujeción a las disposiciones del Código Contencioso Administrativo.

PARAGRAFO. En todo caso relacionado con la contratación, el acto de la firma expresamente delegada no exime de la responsabilidad legal civil y penal al agente principal.

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO NIT: 890981138-5 DECRETO	
Versión: 1		
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018		
Página: 6 de 25		

Que el Artículo 30 de la ley 1551 de 2012 modifiko el artículo 92 de la Ley 136 de 1994 y quedará así:

“Artículo 92. *Delegación de funciones.* El Alcalde podrá delegar en los secretarios de la alcaldía y en los jefes de los departamentos administrativos las diferentes funciones a su cargo, excepto aquellas respecto de las cuales exista expresa prohibición legal.

Los actos expedidos por las autoridades delegatarias estarán sometidos a los mismos requisitos establecidos para su expedición por la autoridad o entidad delegante y serán susceptibles de los recursos procedentes contra los actos de ellas.

En lo referente a la delegación para celebrar y ejecutar contratos, esta se regirá conforme a lo reglado en la Ley 489 de 1998 y la Ley 80 de 1993”.

Que el Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia, es una entidad Distrital autónoma que establece las políticas y estrategias para promover el desarrollo y la productividad con ética pública, transparencia, satisfaciendo las necesidades básicas de sus ciudadanos para generar una mejor calidad de vida, garantizar los intereses y velar por la conveniencia de la población en su territorio.

Que el Doctor **Alejandro Abuchar González** fue electo Alcalde Distrital de Turbo, el pasado 29 de octubre 2023 por la mayoría de los “Turbeños”, para el Periodo Constitucional 2024 - 2027 y se posesiono el día 30 de diciembre del año 2023, mediante Acta de Posesión de la misma fecha, tal como consta en el acta de la misma fecha emanada por la Notaria Única del Distrito de Turbo.

Que, en el marco del Plan de Desarrollo Distrital, “Turbo, Puerto de Esperanza y Vida” adoptado mediante el Acuerdo No. 014 del 31 de mayo, busca a través de su capítulo Estratégico, Economías Fuertes, Turismo y Puertos del sector Estratégico Desarrollo Económico sostenible del programa Turbo de Cara al Mar.

LEY 1558 DE 2012 (Julio 10) Por la cual se modifica la Ley 300 de 1996 -Ley General de Turismo, la Ley 1101 de 2006 y se dictan otras disposiciones.

Artículo 12. Créanse los Comités locales para la Organización de las Playas, integrados por el funcionario designado por cada una de las siguientes entidades: el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Dirección General Marítima - Dimar, y la respectiva autoridad distrital o municipal, quienes tendrán como función la de establecer franjas en las zonas de playas destinadas al baño, al descanso, a la recreación, a las ventas de bienes de consumo por parte de los turistas y a la prestación de otros servicios relacionados con las actividades de aprovechamiento del tiempo libre que desarrollen los usuarios de las playas.

El Gobierno Nacional reglamentará el funcionamiento de estos Comités.

Que el Decreto 1766 del 16 de agosto de 2013 por el cual se reglamenta el funcionamiento de los Comités Locales para la Organización de las Playas de que trata el artículo 12 de la Ley 1558 de 2012. Establece: **ARTÍCULO 2. "IDENTIFICACIÓN DE LAS ZONAS DE PLAYAS.** Para la organización de las playas, el Comité deberá identificar y delimitar previamente las siguientes zonas, de acuerdo con las características de cada playa.

En mérito de lo anterior este despacho,

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO NIT: 890981138-5	
Versión: 1		
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 7 de 25	DECRETO	

DECRETA:

CAPITULO 1. OBJETO, FINALIDAD, PRINCIPIOS Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

Artículo 1. Objeto: Este Decreto tiene como objeto regular el uso turístico y comercial de las playas del Distrito de Turbo - Antioquia, implementando medidas de coordinación y control de las actividades relacionadas con la recreación y ocio, las actividades económicas, el horario de uso de las zonas de aguas y playas marítimas, afianzando los procedimientos y medidas adoptadas para garantizar el cumplimiento de estándares de seguridad marítima integral de acuerdo con la normatividad vigente, la seguridad de la vida humana en el mar, la protección, la preservación de los litorales y la prevención de la contaminación del medio ambiente marino costero.

Artículo 2. Finalidad: La finalidad de este decreto es organizar las actividades económicas y las relacionadas con la recreación, ocio y de esparcimiento, así como las actividades de protección, la integridad del espacio público, por su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular en las playas del Distrito de Turbo - Antioquia, regulando la utilización del suelo en defensa del interés común, implementado medidas que garanticen la protección y la prevención de la contaminación de los litorales.

Artículo 3. Principios Rectores:

3.1. Principio de Integración: Los gremios turísticos, marítimos, personas naturales y jurídicas que tengan relación con actividades de aprovechamiento turístico, ecoturístico y recreativo, propiciarán espacios de coordinación y apoyo entre las autoridades, los usuarios de las playas, las comunidades costeras relacionadas con dichas actividades, para generar estandarización de procedimientos y sinergia operativa con la activación de mecanismos y acciones conjuntas en materia de calidad en la prestación y de bienes y servicios en las playas del Distrito de Turbo-Antioquia.

3.2. Principio de Alineación: Todos los actores vinculados o conexos a la realización de actividades de recreación, ocio y económicas en las playas del Distrito de Turbo-Antioquia, propenderán por el logro de los objetivos propuestos en el artículo 1 del presente Decreto; la integración y la sinergia operativa se convertirá entonces en una sinergia estratégica, donde las autoridades competentes en cabeza de la Administración Distrital, el sector privado, la academia y las comunidades mismas, potencializaran el desarrollo sostenible de las playas, la conservación, preservación, protección del medio ambiente marino-costero, y los estándares de seguridad integral marítima.

3.3. Principio de Sinergia: Una vez lograda la integración, la alineación, la acción conjunta de cada uno de los actores desde sus propias responsabilidades y roles, generará un resultado superior al que cada uno por separado puede lograr, apuntando a la sincronización organizacional que fomente el cumplimiento de altos estándares de calidad desde el control y la regulación.

Km.1 via a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión. 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 8 de 25	DECRETO	

Artículo 4. Ámbito de aplicación: Este Decreto se aplicará a todas las playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia, con el objetivo de realizar proyectos turísticos sustentables y sostenibles, para el fortalecimiento del turismo en las siguientes playas:

- Playa Dulce – Urbana
- Playa Punta Yarumal – Rural
- Playa Piedrecitas - Rural
- Playa Camerún - Rural
- Playa La Martina - Rural
- Playa Punta de Piedra - Rural
- Playa Tie – Rural
- Playa Puerto Cesar - Rural
- Playa Puerto voy - Rural

CAPITULO II REQUISITOS DE SOSTENIBILIDAD

Artículo 5. Requisitos legales: El Comité Local para la Organización de las Playas (CLOP) del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia, implementará y mantendrá un procedimiento documentado de cada playa, tener acceso a la información, identificar y evaluar periódicamente el cumplimiento de la legislación que le sea aplicable, en los aspectos turísticos, ambientales, socioculturales, económicos y de seguridad.

Artículo 6. Sistema de Gestión para la Sostenibilidad: El Comité Local para la Organización de las Playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo - Antioquia, gestionará el diseño e implementación de un plan de sostenibilidad en cada una de las playas para promover el equilibrio entre el desarrollo económico, la conservación del medio ambiente y la participación social, cumpliendo los requisitos mínimos establecidos por la ley manteniendo evidencia para demostrar el cumplimiento de los mismos.

6.1. Política de sostenibilidad: Se contará con una política de sostenibilidad, la cual estará diseñada de manera participativa y sin restricciones de disponibilidad al público en general, la cual será divulgada a las organizaciones públicas, privadas y la comunidad local.

6.2. Programas de gestión para la sostenibilidad: Se diseñarán, implementarán y mantendrán programas que definan como mínimo objetivos, actividades, metas, recursos, responsables, Plazos e indicadores para su logro y seguimiento, teniendo en cuenta lo siguiente:

6.2.1. Identificar cuáles de sus actividades y servicios pueden generar impactos ambientales, socioculturales o económicos significativos y realizar una evaluación que permita determinar las prioridades de actuación, en el diseño de los programas.

6.2.2. Basado en esta información, diseñar, implementar y mantener objetivos y metas cuantificables, alcanzables y coherentes con la política de sostenibilidad.

6.2.3. Prevenir impactos negativos y maximizar los positivos, sin comprometer la sostenibilidad de las playas y los ecosistemas marinos en el Distrito de Turbo-Antioquia.

6.2.4. Diseñar un sistema de monitoreo y seguimiento para los programas, objetivos y metas.

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 9 de 25	DECRETO	

6.3. Información y sensibilización: Se diseñará, implementará y mantendrá un programa de información y sensibilización para visitantes y turistas, orientado a ejecutar, promover y difundir en ellos prácticas adecuadas que contribuyan con el logro de la política de sostenibilidad, los objetivos y las metas. Esta información debe estar disponible, al menos en español e inglés y desplegada en señalización, a través de medios de comunicación, o al menos en medios electrónicos ya sea página web o aplicativo móvil y sistema braille.

6.4. Documentación: La documentación incluirá la política, los objetivos, las metas y los programas de sostenibilidad, así como los procedimientos y registros requeridos en esta norma. Esta información debe estar codificada e incluir como mínimo: fecha, tipo, programa y criterio de la norma al que corresponde, puede estar en cualquier formato o tipo de medio.

6.5. Mejora continua: El plan de sostenibilidad se evaluará semestralmente, para planear, ejecutar, implementar, mantener acciones estratégicas encaminadas a su mantenimiento y mejoramiento, identificando los factores que han impedido el alcance de los objetivos.

6.6. Capacitación y entrenamiento: las personas, organizaciones y entidades involucradas en la formulación, funcionamiento y seguimiento del plan de sostenibilidad, recibirán la capacitación y el entrenamiento necesarios para garantizar el buen desempeño de este sistema. Se deben mantener registros de las actividades de capacitación.

CAPÍTULO III. CRITERIOS PARA LA ZONIFICACIÓN

Artículo 7: Criterios para la zonificación de playas:

7.1. Dimensiones. El tamaño de las zonas dependerá en cada caso a las dimensiones de la playa por lo cual el Comité Local para la Organización de las Playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia se encargará de delimitar el área geográfica de cada playa, así como el ancho y dimensiones de cada franja de playa, utilizando la cartografía básica oficial y la cartografía náutica oficial a una escala que permita un detalle apropiado para efectos de la aplicación del artículo 2° del Decreto 1766 del 16 de agosto de 2013.

7.2. Norma técnica. Las zonas de playa se ajustarán a los requisitos contenidos en las normas técnicas expedidas por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (INCONTEC), organismo nacional de normalización según Decreto 2269 de 1993 del Ministerio de Desarrollo Económico Modificado por el art. 1, Decreto Nacional 3257 de 2008. (hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo), para el caso puntual de las Playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia se aplicará la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-2 “Destinos turístico de playa / Requisitos de Sostenibilidad” las que la complementen y/o sustituyan.

7.3. Ajustes para cumplimiento normativo. El Comité Local para la Organización de las Playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia, se encargará de realizar los ajustes pertinentes a las zonificaciones de las playas, para dar cumplimiento a la norma técnica, tendientes a la certificación de calidad, o a renovación en caso de que ya se cuente con dicho reconocimiento.

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 10 de 25	DECRETO	

7.4. Zonas de deportes náuticos. Para las playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia en las que se considere conveniente se podrá subdividir la zona de deportes náuticos en dos zonas tomando como consideración el tipo de equipos náuticos utilizados (con motor y sin motor), de la siguiente manera:

7.4.1. Zona de operación deportes náuticos sin motor. Franja inmediata y paralela a la zona de bañistas, destinada para la utilización de los deportes náuticos sin motor, como es el caso de las bicicletas marinas, kayak, kitesurf, windsurf, para la cual se deberá definir su ancho y la distancia a la línea de más baja marea.

Esta zona puede ser utilizada para realizar actividades subacuáticas de tipo esnórquel; sin embargo por ser una actividad riesgosa no se permite la realización de esta actividad por menores de edad sin la presencia de un adulto que responda por él; siempre que se realice esta actividad es menester señalar el sitio con la colocación de una boya con las características y especificaciones correspondientes que indique que se encuentra la persona en el área, a fin que se tomen las medidas de precaución para evitar un accidente, de acuerdo a lo dispuesto por la Autoridad Marítima.

7.4.2. Zona de operación deportes náuticos con motor. Franja inmediata y paralela a la zona para deportes náuticos sin motor, para la cual se deberá definir su ancho y la distancia de la línea de más baja marea donde se permita una mayor navegabilidad con todas las garantías de una profundidad mayor. Esta zona se destina para la operación de deportes náuticos con motor, como es el caso de las motos marinas, lanchas gusaneras, esquí náutico, flyboard, etc.

Parágrafo 1º: En esta zona queda prohibida la práctica de actividades subacuáticas, en cualquiera de sus modalidades, incluyendo el buceo a pulmón, careteo y buceo autónomo.

Parágrafo 2º: Se puede prescindir de esta zona en los sectores que se restrinja el uso para deportes náuticos sin motor.

7 .5. Áreas de acceso para naves. Las áreas de acceso para naves y/o embarcaciones en cada una de las playas serán las habilitadas y autorizadas por la Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién – CP08.

Parágrafo 1º: Se podrán suprimir los canales públicos de ingreso y salida de naves y/o embarcaciones en las playas que cuenten con embarcaderos habilitados por la Autoridad Marítima Nacional.

Artículo 8. Zonificación de playas: Para establecer y delimitar las franjas a las que hace referencia el artículo 2 del Decreto 1766 del 16 de agosto de 2013 en las zonas de playa destinadas al baño, al descanso, a la recreación, a las ventas de bienes de consumo por parte de los turistas, y a la prestación de otros servicios relacionados con las actividades turísticas, de recreación, ocio y económicas que desarrollen los usuarios en cada una de las playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia, se dará cumplimiento a las medidas particulares que sean adoptadas por consenso en el Comité Local para la Organización de las Playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia consignadas en las actas correspondientes, y buscando, en la medida de lo posible, establecer las siguientes zonas:

8.1. Zona de Servicios Turísticos: Franja inmediata y paralela a la zona de transición, ubicada en la zona de material consolidado destinada al uso comercial y de servicios supeditada a que el área y espacio disponible lo permitan, según sea aplicable.

8.2. Zona del sistema de enlace y articulación del espacio público: Franja inmediata y paralela a la zona de servicios turísticos, en suelo no consolidado, tierra adentro, que se extenderá hasta el lugar donde se presenta un marcado cambio en el material, forma o fisiografía o hasta donde se inicie la línea de vegetación permanente, límite físico de las playas.

8.3. Zona de transición: Franja inmediata y paralela a la zona de reposo, en suelo no consolidado, tierra adentro. Existe solo si las condiciones y dimensiones de la playa lo permiten. En esta zona solo se permiten actividades temporales, deportivas y culturales y está supeditada a que el área y espacio disponible lo permitan. Se pueden instalar mobiliarios removibles que faciliten la práctica deportiva y la realización de eventos turísticos, deportivos, recreativos y culturales.

8.4. Zona de reposo: Franja inmediata y paralela a la zona activa, en suelo no consolidado, tierra adentro. Dedicada al reposo de los bañistas, exclusivamente. Se permitirá mobiliario apto para la comodidad, seguridad y descanso de los bañistas.

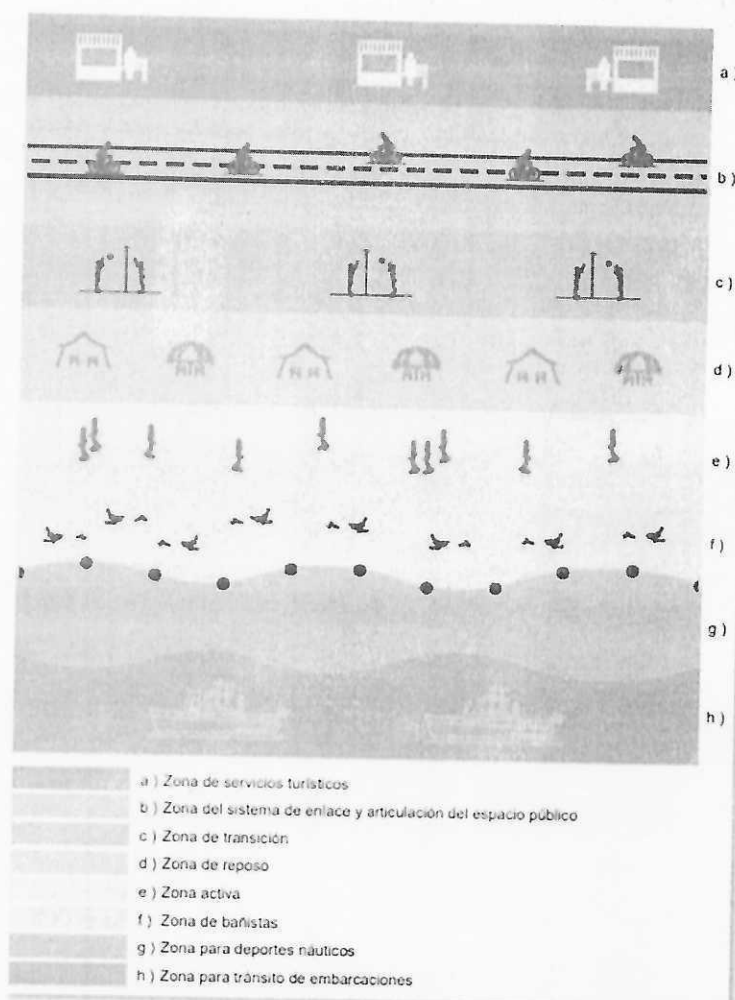
8.5. Zona activa: Franja de arena más próxima a la orilla de la playa, en suelo no consolidado, tierra adentro. Dedicada para la circulación de los bañistas, exclusivamente. Esa zona debe permanecer libre en toda su longitud para favorecer la cómoda inmersión y la circulación longitudinal de los bañistas.

8.6. Zona de bañista: Franja inmediata y paralela a la zona activa, que se inicia desde la línea de marea más alta sobre la playa, hasta el límite en distancia y profundidad, mar adentro, que garantice la seguridad de los bañistas. Dedicada exclusivamente para nada y permanencia de los bañistas dentro del mar. El destino turístico de playa debe delimitar y sustentar las extensiones asignadas a esta zona, de manera que se garantice la seguridad de los bañistas, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada playa tales como profundidad, longitud, ecosistemas marino-costeros, corrientes, obras de ingeniería oceánica, artefactos hundidos, entre otros. Debe estar delimitada por boyas.

8.7. Área de acceso para naves: Espacio longitudinal ubicado en la zona activa, del mismo ancho de esta, destinado al ingreso y salida de naves utilizadas para la práctica de deportes náuticos, pudiendo existir más de una sobre una misma playa. El Comité Local para la Organización de Playas, identificará la longitud y cantidad de áreas de acceso requeridas por cada playa.

8.8. Zona para deportes náuticos: Franja inmediata y paralela a la zona de bañistas, mar adentro, destinado para la práctica de actividades acuáticas donde el usuario tiene contacto permanente con el agua, tales como motonáutica, gusanos, surf, kayak, buceo a pulmón, buceo autónomo entre otros. En el destino turístico de playa se deben definir los deportes náuticos que se pueden practicar en esta zona, teniendo en cuenta las condiciones propias de cada playa, tales como profundidad, longitud, ecosistemas marino-costeros, corrientes, obras de ingeniería costera, artefactos hundidos, tipo de equipos de la práctica deportiva (con motor y sin motor), entre otros, de manera que se garantice la seguridad de los usuarios. Debe estar delimitada por boyas.

8.9. Zona de tránsito de embarcaciones: Franja inmediata y paralela a la zona de deportes náuticos, mar adentro, destinada para el tránsito de embarcaciones. No se permite el uso de esta zona por parte de bañistas, ni la práctica de deportes náuticos.



Ordenamiento de playas (Tomado de la Norma Técnica Sectorial NTS-TS 001-2)

Parágrafo 1°: Teniendo en cuenta las características geomorfológicas y ecológicas de las playas se tendrá en consideración las zonificaciones de las playas para efectos de uso y goce de las mismas.

CAPÍTULO IV. IDENTIFICACIÓN Y DELIMITACIÓN DE PLAYAS DE USO TURÍSTICO.

Artículo 9. Definición, identificación y delimitación de playas de uso turístico: Las playas con vocación turística del Distrito son las identificadas y adoptadas por consenso en las reuniones celebradas por el Comité Local para la Organización de las Playas de Turbo, de acuerdo a lo consignado en las actas correspondientes.

Artículo 10. Playa de uso turístico: Se entiende como playas de uso turístico, aquellas que sean identificadas y adoptadas por consenso en las reuniones que celebre el Comité Local para la Organización de las Playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia con posterioridad a la entrada en vigencia del presente Decreto, decisión que deberá quedar consignada y soportada en la respectiva acta, de acuerdo a lo establecido en el artículo 7° del Decreto 1766 del 16 de agosto de 2013. Estas se adoptarán luego de los estudios técnicos que den muestra de dicha vocación.

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

Artículo 11. Playas Turísticas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia: Las playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia que han sido adoptadas e identificadas inicialmente como prioritarias para la implementación a corto plazo del ordenamiento requerido para la realización de actividades turísticas, recreativas, ocio y económicas son:

- Playa Dulce - Urbana
- Playa Punta Yarumal - Rural
- Playa Piedrecitas - Rural
- Playa Camerún - Rural
- Playa La Martina - Rural
- Playa Punta de Piedra - Rural
- Playa Tie – Rural
- Playa Puerto Cesar - Rural
- Playa Puerto voy - Rural

Parágrafo 1 º: La inclusión de nuevas playas se hará de manera gradual conforme al ordenamiento territorial y según su identificación por parte del Comité Local para la Organización de Playas.

Artículo 12. Nombre y ubicación de las playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia: Con el fin de facilitar la gestión de las playas del Distrito, y las actividades de índole público y privado que allí se adelanten, se clasificarán las playas de acuerdo a sus condiciones geomorfológicas naturales y antropogénicas existentes, las cuales serán sectorizadas conforme al siguiente cuadro:

Tipo de Playa	Playa	Ubicación de Referencia			
		Punto Inicial		Punto Final	
		oeste	norte		
Urbana	Playa Dulce	76° 44'28,04" W	8° 05'56,38" N	76° 44'31,91" W	8° 05'07,78" N
	Punta Yarumal	76° 44'50,98" W	8° 08'05,37" N	76° 45'35,44" W	8° 07'14,68" N
Rural	Piedrecitas	76° 44'21,80" W	8° 09'50,31" N	76° 44'23,13" W	8° 09'37,47" N
	Camerún	76° 44'20,46" W	8° 10'05,70" N	76° 44'26,41" W	8° 09'12,64" N
	La Martina	76° 44'21,55" W	8° 09'51,60" N	76° 44'23,05" W	8° 10'11,62" N
	Punta de Piedra	76° 44'45,06" W	8° 11'29,32" W	76° 44'39,36" W	8° 11'01,52" W
	Tie	76° 45'18,97" W	8° 14'21,09" N	76° 45'14,98" W	8° 14'00,18" N
	Puerto Cesar	76° 44'04,23" W	8° 02'06,73" N	76° 44'09,24" W	8° 01'13,09" N
	Puerto voy	76° 44'43,16" W	8° 00'29,69" N	76° 44'09,06" W	7° 59'58,61" N

Clasificación de las playas del Distrito de Turbo

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 14 de 25	DECRETO	

Parágrafo 1°: El área correspondiente a las playas urbanas y rurales del Distrito de Turbo - Antioquia, se destinarán acuerdo a la vocación que se logre identificar y que se acoja a las condiciones del terreno, accesibilidad e infraestructura disponible.

CAPÍTULO V. ACTIVIDADES PERMITIDAS, HORARIOS Y PROHIBICIONES

Artículo 13. Actividades permitidas según zonificación de las playas:

13.1. Zona de servicios turísticos: Uso comercial y de servicios, se tendrá en cuenta el índice de ocupación para otorgar las ocupaciones temporales o concesiones y el número de usuarios.

13.2. Zona de transición: Actividades temporales, deportivas y culturales. Se puede instalar mobiliarios removibles que faciliten la práctica deportiva y la realización de eventos turísticos, recreativos y culturales.

13.3. Zona de reposo: Se permite el mobiliario previamente autorizado por las autoridades competentes, para lo cual deberán contar con el permiso escrito de la autoridad competente, de lo contrario será removido de la playa.

13.4. Zona Activa: Circulación de bañistas.

13.5. Zona de bañistas: Nado y permanencia de bañistas dentro del mar.

13.6. Zona de acceso para naves: Ingreso y salida de naves utilizadas para la práctica de deportes náuticos.

13.7. Zona de deportes náuticos: Circulación de motonaves y actividades acuáticas, tales como motonáutica, gusanos, surf, kayak, buceo a pulmón, buceo autónomo, entre otros. Antes de desarrollarse deportes náuticos con motor se deberá realizar e implementar todas las recomendaciones que dé la autoridad marítima.

13.8. Zona de tránsito de embarcaciones: Tránsito de embarcaciones.

Horario de las playas del Distrito de Turbo

Artículo 14. Horarios: Los horarios de uso de las playas se establecerán de acuerdo a las necesidades y según su zonificación, conforme a la normativa legal vigente, y buscando siempre reducir los impactos ambientales, socioculturales o económicos negativos derivados de las actividades turísticas. El Comité Local para la Organización de las Playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo-Antioquia, podrá establecer, modificar o ajustar el horario para cada playa.

Artículo 15. Horario de uso para las playas: Para el caso de los sectores de las playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia, los horarios serán los siguientes:

Parágrafo 1- horario de bañistas, uso recreativo y deportivo, los horarios quedaran de la siguiente manera:

Tipo de Playa	Playa	Horario de apertura	Horario cierre
Urbana	Playa Dulce	06:00 am	06:00 PM

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Rural	Punta Yarumal	06:00	18:00
	Piedrecitas	06:00	18:00
	Camerún	06:00	18:00
	La Martina	06:00	18:00
	Punta de Piedra	06:00	18:00
	Tie	06:00	18:00
	Puerto Cesar	06:00	18:00
	Puerto voy	06:00	18:00

Parágrafo 2°- horario: en las zonas de playa: Activas, Reposo y Transición para el ejercicio de todo tipo de actividades económicas que involucren el expendio o consumo de bebidas alcohólicas y embriagantes, los horarios quedaran de la siguiente manera:

De 10:00 a 22:00 horas.

Parágrafo 3° para los establecimientos de comercio que no estén inmersos dentro de las zonas de playa: Activas, Reposo y Transición se registrá por el decreto 009 del 01 de enero de 2024.

Parágrafo 4 °: Horario especial: Se tendrá en consideración un horario especial para los eventos masivos - el cual será determinado por la Secretaría de Gobierno, Seguridad y Convivencia Ciudadana de la Alcaldía del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia, previo consenso y autorización por parte de la Dirección General Marítima – Dimar, a fin de permitir el adecuado desarrollo de estos en caso de requerirse.

Parágrafo 5°. El horario de la zona de tránsito de embarcaciones / artefactos navales será regulado por la Autoridad Marítima y el Cuerpo de Guardacostas de la Armada Nacional acuerdo con la normatividad legal vigente.

Artículo 16. Prohibiciones: Para el uso adecuado de las playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia, y con el fin de garantizar la protección de la integridad del espacio público, su destinación al uso común, el cual prevalece sobre el interés particular, se establecen las siguientes prohibiciones:

- 1- Ocupar las vías principales de acceso a la playa como área de parqueo y/o estacionamiento de todo tipo de automotores, con excepciones de vehículos oficiales, de emergencia y de personas con movilidad reducida.
- 2- El uso de productos en envases de vidrio, en general en la zona activa de la playa, la zona de transición y zona de reposo
- 3- El ingreso de todo tipo de animales en la playa y en el mar (bovinos, equinos, porcinos, entre otros).
- 4- El uso de equipos de sonido que generen altos niveles de ruido; sin los permisos otorgados por las autoridades competentes (Secretaria de Gobierno Distrital y Dimar)
- 5- La realización de fogatas y/o todo tipo de quemas en las playas sin autorización del Distrito.
- 6- El baño cerca a los espolones, piedras, diques, el muelle turístico y frente a la desembocadura de los ríos.

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO NIT: 890981138-5 DECRETO	
Versión: 1		
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018		
Página: 16 de 25		

- 7- El lanzamiento de personas y objetos desde las diferentes estructuras o plataformas marítimas y/o turísticas instaladas en las playas.
- 8- El ingreso al mar bajo el efecto del alcohol o sustancias psicoactivas y/o alucinógenas.
- 9- La pesca y manipulación de pescado en los espacios no autorizados en las playas del Distrito.
- 10- La plantación de árboles sin previa autorización de la autoridad competente.
- 11- La delimitación de áreas particulares dentro de las playas con árboles o cualquier otro tipo de elemento.
- 12- El ingreso de cualquier tipo de vehículo en las zonas de la playa.
- 13- El estacionamiento y la circulación no autorizada de vehículos de tracción mecánica y animal a lo largo y ancho de la playa. Se exceptúa aquellos vehículos destinados a la limpieza, mantenimiento, control y vigilancia de las playas, servicios de emergencia y seguridad.

Parágrafo 1º: Quedan expresamente autorizados para estacionar y circular por la playa equipamientos utilizados por las personas en condición de discapacidad; así como la utilización en el agua del mar de aquellos diseñados especialmente para tal fin.

Realizar actividades de embarque y desembarque, en las áreas destinadas para ello, según la zonificación de las playas establecidas por el Comité Local para la Organización de Playas del Distrito de Turbo-Antioquia.

Las actividades de preparación de cualquier tipo de alimento, según lo definido por el Plan de Ordenamiento Territorial del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia.

16.3. ACTIVIDADES PROHIBIDAS SEGÚN ZONIFICACIÓN DE LAS PLAYAS:

Según la zonificación de las playas se establecen las siguientes prohibiciones:

a. Zona de servicios turísticos: Realización de actividades comerciales por personas ajenas a las vinculadas en las agremiaciones legalmente constituidas y de acuerdo a los permisos y concesiones otorgados por las autoridades competentes; parqueo de automotores; procesamiento, preparación y comercialización de pescados y cualquier tipo de alimento; actividades deportivas, recreativas o culturales.

b. Zona de transición: Instalación de mobiliarios permanentes; ventas ambulantes, actividades de reposo; parqueo de automotores; servicios turísticos; procesamiento, preparación y comercialización de pescados y cualquier tipo de alimento.

c. Zona de reposo: Cualquier actividad distinta al reposo de los bañistas; parqueo de automotores; circulación e instalación de mobiliarios permanentes; actividades deportivas, recreativas o culturales; procesamiento, preparación y comercialización de pescados y cualquier tipo de alimento.

d. Zona activa: Colocación de cualquier tipo de elemento, independiente de sus características o cual fuere la finalidad de su colocación; venta de productos o servicios; consumo de alimentos y bebidas; amueblamiento o infraestructura en la totalidad de su longitud; parqueo de automotores; actividades deportivas, recreativas o culturales;

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO NIT: 890981138-5 DECRETO	
Versión: 1		
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018		
Página: 17 de 25		

procesamiento, preparación y comercialización de pescados y cualquier tipo de alimento.

e. Zona de bañistas: Cualquier actividad distinta al nado y permanencia de los bañistas dentro del mar; tránsito y permanencia de cualquier tipo de embarcaciones/artefactos navales como lanchas, kayaks, estructuras inflables con fines de explotación comercial, bicicletas marinas, motos marinas, lanchas, gusanos; reparación, tanqueo y/o mantenimiento de embarcaciones/artefactos navales.

f. Zona de acceso para naves: Cualquier actividad distinta al ingreso y salida de naves; uso por parte de bañistas y práctica de deportes náuticos.

g. Zona de deportes náuticos: Presencia de bañistas y cualquier otra actividad distinta a las relacionadas con recreación náutica; nado y permanencia de bañistas; reparación, tanqueo y/o mantenimiento de embarcaciones/artefactos navales.

h. Zona para el tránsito de embarcaciones: Cualquier actividad distinta al tránsito de embarcaciones, tales como el uso por parte de bañistas y práctica de deportes náuticos.

CAPÍTULO VI. REQUISITOS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LAS PLAYAS

Artículo 17. Requisitos para la organización de las playas: Para efecto de la organización de las playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia., se tendrán en cuenta los siguientes requisitos:

17.1. Requisitos ambientales:

a. Mantenimiento y limpieza de las playas que se efectuará diariamente por el Operador del servicio de aseo designado por la Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia, atendiendo a las recomendaciones de las autoridades Ambientales y Marítimas correspondientes. En caso de que la playa aplique a una certificación que exija unos requisitos específicos de limpieza, se deberá cumplir con estas exigencias, siempre y cuando no se afecte lo dispuesto por las autoridades locales competentes.

b. El sistema de limpieza considerará el mantenimiento adecuado (oxigenación, remoción, etc.) de la arena de la playa, hasta el borde del cuerpo de agua de mar. Además, el Operador del servicio de aseo de las playas deberá realizar las actividades en horarios donde la afluencia de bañistas sea baja, finalizando sus trabajos, en la medida de lo posible, antes de las 08:00 am.

c. La Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia en articulación con el Operador del servicio de aseo de las playas diseñará acciones para el manejo integral de residuos sólidos para la zona costera, el cual debe incluir minimización, separación en la fuente, almacenamiento, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final.

d. La Alcaldía de Turbo en articulación con el Operador del servicio de aseo de las playas instalarán recipientes de almacenamiento temporal de residuos sólidos, que permitan promover la separación de los residuos en al menos tres materiales, los cuales estarán ubicados en cada acceso principal a la playa y que permitan atender la cantidad de usuarios de esta. Los recipientes no deben estar ubicados en las zonas de reposo, zona activa, ni deben tener contacto con el suelo, además deben contar con tapas o un diseño adecuado para evitar la dispersión de los residuos. El número de recipientes dependerá de la cantidad de usuarios máximos de la playa.

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO NIT: 890981138-5 DECRETO	
Versión: 1		
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018		
Página: 18 de 25		

e. Los establecimientos que prestan servicios en la playa deberán tener a disposición del público recipientes de almacenamiento temporal de residuos sólidos en lugares visibles, los cuales deben facilitar la separación.

Se deberá diseñar para cada playa turística un plan de monitoreo para evaluar la calidad de agua de mar. Este deberá tomar como referencia lo establecido en las disposiciones de la normatividad legal vigente, las normas técnicas sectoriales existentes, y si la playa se encuentra en un proceso de certificación, el monitoreo podrá llevarse a cabo de acuerdo a los requisitos exigidos por dicha certificación, siempre y cuando no se tengan conflictos con lo establecido a nivel nacional, departamental o local. Con base en este seguimiento, en la playa turística se deben diseñar e implementar acciones de prevención y mitigación de impactos ambientales negativos.

f. Toda fuente de vertimientos generados por la infraestructura, medios de transporte y en general, todas las actividades que puedan afectar la zona costera, deben cumplir con la reglamentación vigente sobre este tema.

g. La Alcaldía del Distrito de Turbo en articulación con la autoridad ambiental implementarán acciones para el mantenimiento de la calidad del material constitutivo de la playa, que incluya mediciones puntuales antes y después de las temporadas de invierno, para cuantificar los posibles contaminantes en la playa, de acuerdo a lo establecido en la normativa legal vigente o normas técnicas sectoriales existentes. (Corpourabá)

h. En caso de existir descargas puntuales de contaminación o aguas pluviales, que puedan generar impactos negativos en las áreas adyacentes a la playa, las autoridades de competencia en la playa, identificarán su ubicación y su caracterización, promoviendo ante los responsables las acciones para su control.

i. Las autoridades competentes, en cabeza de la Alcaldía de Turbo-Antioquia, deberán diseñar e implementar acciones para la prevención y mitigación de impactos ambientales sobre los ecosistemas marino-costeros, de acuerdo a la normatividad legal vigente o normas técnicas sectoriales existentes.

j. En la playa no se deberá elaborar, comercializar ni consumir especies o productos derivados de flora y fauna amenazados o vedados por la ley, así como tampoco ejecutar o apoyar actividades encaminadas a la colección y tráfico de especies animales o vegetales que no cuenten con los permisos y licencias respectivas otorgadas por las autoridades ambientales competentes.

k. El abastecimiento de combustible, mantenimiento y limpieza para los equipos motorizados acuáticos se debe realizar en las zonas autorizadas por la Dirección General Marítima - DIMAR, cumpliendo las medidas de seguridad establecidas para el manejo de estas sustancias.

l. **Número de usuarios:** en cada playa la Alcaldía de Turbo deberá determinar la capacidad de carga turística y adelantar acciones para su cumplimiento.

17.2. Requisitos socioculturales

a. **Comunidades étnicas:** Se deberán respetar y dar cumplimiento a la legislación de comunidades étnicas existentes, cuando sea aplicable, de acuerdo con lo establecido en el POT, y la normativa vigente.

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO NIT: 890981138-5	
Versión: 1		
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	DECRETO	
Página: 19 de 25		

b. Manejo y uso responsable de la cultura local: Se deberá respetar la cultura de las etnias presentes o que posean sitios de interés ancestral, en las playas del Distrito de Turbo-Antioquia.

c. Prevención de riesgos sociales: La Alcaldía de Turbo-Antioquia en articulación con las organizaciones y autoridades competentes adelantarán campañas para la prevención y erradicación de impactos socioculturales negativos como: mendicidad, narco dependencia y la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Así mismo, se deberán liderar y adelantar acciones para realizar campañas para la prevención y erradicación de explotación laboral de niños, niñas y adolescentes con las organizaciones y entidades competentes y las demás que establezca la alcaldía.

d. Banderas de señalización: Las banderas son instrumentos a través de los cuales se informa a los usuarios de las playas su situación en cuanto a las medidas de seguridad que se adoptan. Estas banderas permanecerán expuestas por el tiempo de la situación que afecta el orden, en lugares de fácil visibilidad por los usuarios. Según las condiciones que presente el mar, la Alcaldía de Turbo-Antioquia y las autoridades de socorro evaluarán e indicarán, respectivamente, el color de la bandera que se colocará, atendiendo al código de conducta de cada playa y acorde a los convenios internacionales ratificados por Colombia

e. Código de conducta y reglamento: En las playas del Distrito Portuario, Logístico, Industrial, Turístico y Comercial de Turbo- Antioquia, se aplicará el código de conducta diseñado para estas, de acuerdo a las características propias de cada playa.

El CLOP evaluará el código de conducta diseñado por la Alcaldía de Turbo para cada playa del Distrito.

f. Accesibilidad: La Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia deberá gestionar todo el equipamiento necesario que garantice el acceso de las personas en condición de discapacidad al goce y disfrute de la playa y el mar, así como los servicios que en ella se ofrecen, tales como pasarelas, sillas anfibia, rampas, baños adecuados, etc.

g. Amoblamiento: La playa debe estar amoblada con elementos de bajo impacto visual y ambiental, que se mimeticen con el ambiente, cumpliendo con los requisitos definidos por las autoridades competentes.

h. Plan de gestión del riesgo o plan de emergencia y contingencias: La Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia deberá diseñar un plan de gestión del riesgo o plan de emergencia y contingencia para las playas del Distrito. Este plan de gestión podrá ser general o particular, según lo estime el Comité Local de Organización de Playas. El plan de gestión del riesgo deberá articularse dentro del plan de gestión de la ciudad y será de conocimiento de todas las autoridades pertinentes, socializándose adecuadamente con la comunidad de la playa.

17.3. Requisitos de servicios turísticos

a. Capacitación: En las playas turísticas del Distrito, la Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia gestionará las capacitaciones necesarias dirigida a los actores y prestadores de servicios turísticos, en relación a temas de servicio al cliente, manipulación de alimento (en los casos que sea aplicable), calidad y sostenibilidad ambiental de las playas.

b. Manipulación y manejo higiénico de alimentos: En cada playa turística la Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia y las autoridades competentes realizarán, inspección

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018	DECRETO	
Página: 20 de 25		

vigilancia y control en la aplicación de medidas preventivas necesarias para garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos que se ofrecen.

17.4. Requisitos económicos

a. Gestión de recursos para amoblamiento: La Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia, en coordinación con los demás miembros del Comité Local de Playas, podrá gestionar con el sector privado, sector público y de cooperación internacional, la dotación de elementos para el amoblamiento, equipamiento e infraestructura de acuerdo con sus usos y la capacidad de carga de las playas turísticas, incluyendo los necesarios para la señalización de las playas, la infraestructura adecuada, personal capacitado en salvamento acuático y primeros auxilios, destinados a la observación y seguridad de los usuarios.

b. Permisos temporales para eventos: se debe dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 0884-2019 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 1 de octubre de 2019, Título 6, Artículo 5.3.6.7. en donde se estipulan “los criterios y procedimientos para el trámite de permisos temporales en aguas marítimas, playas marítimas y/o terrenos de bajamar bajo jurisdicción de Dimar”, las personas naturales o jurídicas que cumplan con los requisito y quieran realizar eventos en estas, deberán contribuir a la dotación y mantenimiento de la misma, con los recursos que se necesiten para su amoblamiento, los cuales serán reglamentados por la Secretaría de Gobierno, Planeación, Hacienda, Desarrollo Económico y la Oficina del Gestión del Riesgo de Desastres Del Distrito d Turbo.

c. Presentación de vendedores: Todas las personas que brinden servicios en las playas deben estar identificados a través de un distintivo y portar el permiso otorgado por la Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia o quien haga sus veces. El carnet debe estar en un lugar visible y mantenerse en óptimas condiciones de presentación.

d. Actividades lucrativas: Queda prohibido establecerse en el área de playa para realizar tatuajes permanentes o temporales, pinturas, masajes, peinados o cualquier tipo de presentación musical o actividad que genere lucro sin la debida autorización expedida por parte de la Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia.

e. Suspensión de permisos: En caso de que se presenten situaciones en las cuales se incumpla lo establecido en este Reglamento o normativas legales vigentes, a nivel local, departamental o nacional, como la Ley 1801 de 2016, se podrá realizar la suspensión de los permisos obtenidos. Así mismo, los vendedores autorizados por la Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia que se encuentren en estado de embriaguez o bajo el efecto de sustancias alucinógenas serán retirados y se le suspenderá el respectivo permiso temporal. De igual forma serán suspendidas las personas que promuevan o sean parte de riñas o discusiones en el lugar de trabajo o incumplan lo establecido en este Reglamento. En caso de persistencia, se podrá realizar la revocatoria definitiva del permiso.

f. Organización de carpas y sillas: el número de carpas será determinado en consenso con la Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién - CP08 y la Secretaría de Desarrollo Económico, de acuerdo con la zonificación y la capacidad de carga que presenten cada una de las playas del Distrito. El número de carpas se presenta en el Anexo y es parte integral del presente Decreto.

Tipo de carpas: las carpas seguirán las especificaciones determinadas por la Alcaldía Distrital de Turbo-Antioquia, dependiendo la necesidad del área a ocupar para los eventos. En el caso de las carpas estáticas de los vendedores o carperos, estas contarán con dimensiones de máximo 4 m de largo por 2 m de ancho, y una altura uniforme de 1,8 m por modulo; **el color de las carpas estipulado será los colores de**

dm

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 21 de 25	DECRETO	

la bandera del Distrito de Turbo. Se sugiere marcarlas con el nombre de cada establecimiento comercial en las partes laterales de la carpa, las letras deben ser estéticas, de tamaño medio y en color negro preferiblemente.

No se podrán instalar carpas que no sean previamente aprobadas por las autoridades competentes. El máximo de bloques de carpas por playas dependerá de las características de esta y se buscará en lo posible, siempre que las dimensiones de la playa lo permitan.

Las carpas deberán ser cambiadas cuando se encuentren en estado de deterioro. Cualquier mobiliario que se encuentre en estado de deterioro o no cumpla con estas especificaciones no se le permitirá la instalación.

Tipos de sillas: acuerdo con lo autorizado, **únicamente se permitirá el alquiler de sillas en material plástico de color blanco;** se deberá facilitar los medios y espacios para la comodidad de los adultos mayores y personas con situación de discapacidad.

CAPÍTULO VII. REQUISITOS PARA LA EXPEDICIÓN DE PERMISOS TEMPORALES Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES EN LOS ESPACIOS DE PLAYA

PLAYA URBANA

Artículo 18. Requisitos para la obtención de permisos temporales y desarrollo de actividades en los espacios de playa urbana del Distrito de Turbo - Antioquia; las personas que deseen realizar algún tipo de actividad comercial relacionada con el expendio de alimentos, bebidas, servicios de carpas, masajes, etc., deberá contar con un permiso expedido por la autoridad competente (**Secretaría de Planeación y Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién – CP08, unidad regional de la Dirección General Marítima - Dimar).**

Para su trámite deberá presentar cada uno de los siguientes requisitos:

- a. Solicitud formal dirigida a la Alcaldía Distrital de Turbo – Antioquia (Secretaría de Planeación), en donde se detallen los elementos que se pretenden instalar, objetivo, alcance y áreas a ocupar (dimensiones en largo y ancho o diámetro de cada elemento requerido).
- b. Plano del sector o área objeto de la solicitud y la ubicación proyectada para los elementos a instalar en el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS), Datum Oficial de Colombia. (aportar coordenadas del área de la solicitud).
- c. Concepto Técnico de Viabilidad expedido por la Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién – CP08. (**NOTA:** Para esta solicitud se debe presentar los mismos requisitos enunciados en los literales a. y b., dirigidos al Capitán de Puerto, anexando adicionalmente la Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del solicitante y el recibo de pago correspondiente al valor del concepto que defina la Dirección General Marítima en aplicación a la Ley 1115 de 2006).
- d. Recibo y/o soporte de pago correspondiente al valor del trámite de permiso temporal en playas urbanas y Rural será el establecido en el Estatuto Tributario Vigente del Distrito de Turbo.

Km. 1 vía a Medellín | Telefono 8273273

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 22 de 25	DECRETO	

Parágrafo 1°: en los casos en que agremiaciones pretendan desarrollar diversas actividades económicas, el permiso deberá ser solicitado por su Representante Legal o por su delegado. Para tal efecto además de la documentación mencionada con anterioridad, deberá presentar la información siguiente:

- Listado de los asociados que soliciten el permiso, en el cual se debe indicar el nombre, documento de identidad, dirección, teléfono y correo electrónico (en caso de tener) de quien ejerza la actividad.
- Relación de cada una de las actividades económicas desarrolladas por grupos pertenecientes a la agremiación.
- Firma del presidente de la agremiación o su delegado.

Parágrafo 2°: El termino para resolver los trámites de permiso temporal en playas urbanas para realizar actividades económicas en el Distrito de Turbo – Antioquia, será de 20 días contados a partir del día siguiente de la presentación de la solicitud ante la Alcaldía Distrital de Turbo – Antioquia (Secretaría de Planeación).

PLAYA RURAL

Artículo 19. Requisitos para la obtención de permisos temporales y desarrollo de actividades en los espacios de playa rural del Distrito de Turbo - Antioquia; las personas que deseen realizar algún tipo de actividad comercial relacionada con el expendio de alimentos, bebidas, servicios de carpas, masajes, etc., deberá contar con un permiso expedido por la Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién – CP08, unidad regional de la Dirección General Marítima - Dimar).

Para su trámite deberá presentar cada uno de los requisitos estipulados en la Resolución 0884-2019 MD-DIMAR-SUBDEMAR-ALIT 1 de octubre de 2019, por medio de la cual se establecen los “Criterios y procedimientos para el trámite de permisos temporales en aguas marítimas, playas marítimas y/o terrenos de bajamar bajo jurisdicción de Dimar”

- a) Solicitud formal dirigida al señor Capitán de Puerto de Urabá y del Darién – CP08, la cual puede ser presentada por un particular y/o entidad pública.
- b) Descripción detallada del proyecto, especificando el objeto y alcance del permiso solicitado, tipos de elementos y áreas a ocupar (dimensiones en largo y ancho o diámetro de cada elemento requerido).
- c) Plano del sector o área objeto de la solicitud y la ubicación proyectada para los elementos a instalar en el Marco Geocéntrico Nacional de Referencia (MAGNA-SIRGAS), Datum Oficial de Colombia.
- d) Concepto emitido por la autoridad distrital, municipal o el Departamento de Antioquia, según corresponda, en el que se indique si el proyecto está de acuerdo con las normas que sobre usos del suelo haya definido el municipio o distrito en su Plan de Ordenamiento Territorial.
- e) Certificación de viabilidad emitida por la autoridad ambiental competente.
- f) Fotocopia de la Cedula de Ciudadanía del solicitante (persona natural) o Certificado de Existencia y Representación vigente (persona jurídica).

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 23 de 25	DECRETO	

- g) Documentación vigente de las motonaves a utilizar, en el caso que se realicen eventos o actividades en aguas marítimas.
- h) Recibo de pago correspondiente al valor del trámite que defina la Dirección General Marítima – Dimar en aplicación a la Ley 1115 de 2006.

Parágrafo 1°: Requisitos para la obtención de permisos temporales y desarrollo de actividades en los espacios de playa rural del Distrito de Turbo – Antioquia para eventos masivos. Si el permiso temporal tiene por objeto la realización de un evento catalogado como masivo, es decir, aquellos que se caracterizan por una elevada afluencia de público concentrado en un mismo lugar, se deberá aportar adicionalmente a la solicitud y a los requisitos establecidos en el artículo anterior los siguientes documentos:

1. Póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual
2. Plan de contingencia y emergencias
3. Certificado en el que se garantiza la Atención Prehospitalaria por una IPS que tenga este servicio habilitado en el municipio y/o Distrito
4. Mapas del sitio con vías de evacuación
5. Carta de autorización del Cuerpo de Bomberos
6. Certificación de favorabilidad emitida por la Defensa Civil para el desarrollo del evento
7. Documento que contenga las medidas de seguridad establecidas con la Policía Nacional.
8. En caso de que el permiso solicitado contemple la emisión de sonidos, deberá presentar el permiso correspondiente otorgado por la autoridad ambiental competente en la jurisdicción, donde se autorice el sonido (decibeles permitidos).
9. Autorización para hacer uso de la música (Derechos de Autor) emitido por la Organización Sayco & ACINPRO

Parágrafo 2°. Una vez allegados la totalidad de los requisitos, la Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién – CP08, tendrá 15 días hábiles para resolver las solicitudes de permisos temporales en aguas marítimas, playas marítimas y/o terrenos de bajamar bajo jurisdicción de Dimar.

Artículo 20. Concesiones marítimas: El trámite de concesiones marítimas de terrenos de bajamar, playas y aguas marítimas, estará a cargo en la jurisdicción del Distrito de Turbo – Antioquia, la Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién – CP08, unidad regional de la Dirección General Marítima – Dimar; el cual se adelantará conforme a lo dispuesto Decreto 2106 de 2019 “Por el cual se dictan normas para simplificar, suprimir y reformar trámites, procesos y procedimientos innecesarios existentes en la administración pública”; TITULO III Disposiciones Especiales, Capítulo IV Defensa Nacional, Artículo 65. Requisitos para otorgar las concesiones marítimas.

CAPÍTULO VIII. DISPOSICIONES GENERALES Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN AL ECOSISTEMA MARINO-COSTERO

Artículo 21. Desarrollo turístico en áreas de reserva y protección ambiental: El desarrollo de la actividad turística de las playas ubicadas en el Distrito de Turbo-Antioquia, se deberá hacer atendiendo a los principios de protección de los recursos naturales allí presentes, de acuerdo a la connotación de la zona como área de reserva en el Plan de Ordenamiento Territorial.

Artículo 22. El Desarrollo turístico en áreas de protección y conservación, se podrá realizar teniendo en cuenta su ubicación, se deberá adelantar de acuerdo a lo dispuesto a la normatividad vigente y en articulación con Parques Nacionales Naturales de

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

Colombia y Corpourabá; siguiendo las disposiciones de los Planes de manejo de esta área y definición de viabilidad del desarrollo ecoturístico.

Artículo 23. Protección de especies: Se prohíbe la comercialización o consumo de especies marinas declaradas de protección por las autoridades ambientales; así como ejecutar o apoyar las actividades encaminadas a la colección y tráfico de especies animales o vegetales que no cuenten con los permisos y licencias respectivas otorgadas por las autoridades ambientales competentes.

Artículo 24. Especies protegidas: Se prohíbe la elaboración, comercialización y/o consumo de especies o productos derivados de flora y fauna vedados por la ley, así como ejecutar o apoyar actividades encaminadas a la colección y tráfico de especies animales o vegetales que no cuenten con los permisos y licencias respectivas otorgadas por las autoridades ambientales competentes.

Artículo 25. Siembra de especies vegetales: Se prohíbe la siembra de especies vegetales ajenas a las que típicamente predominan en estas unidades geomorfológicas asociadas a playa que puedan incidir negativamente con la morfodinámica y ecosistema de playa y que no cuenten con un plan de arborización aprobado por la autoridad ambiental competente, que tenga en cuenta entre otras, las variables que intervienen y que garantizan el sostén de especies vegetales para mitigación de impactos asociados a fenómenos de erosión y mejoramiento del microclima y su aspecto estético.

Artículo 26. Captación ilegal de recursos naturales: Se prohíbe la extracción de arena y/o material constitutivo de las playas, fuera del ecosistema marino costero, sin importar su destinación y/o uso. Para la captación de agua de mar se deberá contar con el permiso y/o licencia de la Autoridad Ambiental competente.

Artículo 27. Restricción de navegación por contaminación en el medio marino: Cuando se presenten eventos que impacten al medio ambiente marino como derrames o vertimientos de hidrocarburos y sus derivados, sustancias químicas y potencialmente peligrosas, carga rotulada como contaminantes del mar, escapes de gases naturales (carácter geológico) o antrópicos, se restringirá la navegación en las áreas afectadas, y el tránsito de embarcaciones de la distancia que las autoridades competentes determinen, exceptuando las embarcaciones de Guardacostas, salvamento, asistencia médica y control a emergencias; igualmente se restringirá el acceso a las playas que sean denominadas de sacrificio o utilizadas para dirigir y recoger el derrame generado de cualquier sustancia o producto potencialmente contaminante.

Artículo 28. Responsabilidad del usuario en el uso de la playa: Los usuarios de las playas serán responsables por cualquier elemento que ingresen a la playa para su uso recreativo personal, dejando en claro que dichos elementos deben reducirse al espacio que cada persona requiera para su confort, el cual no sobrepasará un área de dos metros cuadrados (2m2), así mismo, se depositarán aquellos residuos que se generen durante la visita en las diferentes cestas o canecas para basuras ubicadas en el sector.

Artículo 29. Visitas de inspección y control: La Secretaria de Gobierno deberá realizar inspecciones periódicas, para verificar el cumplimiento del presente Reglamento. En caso de encontrarse algún incumplimiento a los permisos o licencias se procederá al inicio de las investigaciones respectivas por presunto incumplimiento y se debe notificar a la Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién - CP08, con quienes se articularán las acciones a seguir.

Artículo 30. Vigilancia: La vigilancia que se da en las playas urbanas y rurales del Distrito de Turbo-Antioquia estará a cargo de la Policía Nacional de Turismo, así como

[Handwritten signature]

Código D-DAD-DA- 05	DISTRITO DE TURBO	
Versión: 1	NIT: 890981138-5	
Fecha de Actualización: Agosto 1 de 2018 Página: 25 de 25	DECRETO	

las demás autoridades competentes (Alcaldía Distrital de Turbo – Antioquia y Dimar), quienes realizarán actividades de inspección según su competencia.

Artículo 31. Sanciones: Las personas que incumplan lo dispuesto en este Reglamento serán objeto de las siguientes sanciones:

Artículo 31.1. El incumplimiento del buen uso de los espacios asignados a través de permisos temporales dará lugar a las amonestaciones y llamados de atención respectivos, en los casos de reiteración de faltas se podrá realizar sanciones monetarias acuerdo lo establecido en la Ley 1801 de 2016 “Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana” y se podrá llegar a la cancelación del respectivo permiso otorgado acuerdo a las competencias de la Dimar y la Alcaldía Distrital de Turbo – Antioquia.

Artículo 32. Delegación: delegase a la Secretaria de Desarrollo Económico, como dependencia encargada del Plan de Desarrollo Turístico del Distrito de Turbo.

Artículo 32.1. Delegación: delegase para hacer cumplir el reglamento e implementación del Decreto de Playa a la Secretaria Distrital de Gobierno y Paz, Secretaria Distrital de Planeación, la Secretaria de Desarrollo Económico y la Oficina del Gestión del Riesgo de Desastres Del Distrito d Turbo.

Parágrafo. La Administración Distrital creará el mecanismo de articulación entre sus dependencias para realizar las acciones de vigilancia y control del presente decreto a través de la Mesa Técnica Distrital de Playa.

Artículo 33. Periodo De Transición y Obligatoriedad De Cumplimiento: se adoptará medidas de transición para el cumplimiento de lo estipulado en el presente Decreto de Playas, el tiempo estipulado para su ejecución cabal será de (120) días calendario, durante este periodo la Alcaldía Distrital de Turbo – Antioquia se compromete a realizar los trabajos de socialización y pedagogía para comprensión de todos los involucrados, la Capitanía de Puerto de Urabá y del Darién - CP08, acompañará los procesos.

Artículo 33.1. Incorpórese al presente decreto los estudios técnicos y levantamientos topográficos como parte complementaria y esencial.

PUBLÍQUESE Y CÚMPLASE,

Dado en el despacho de la Alcaldía Distrital de Turbo Antioquia a los 15 días del mes de octubre 2024



ALEJANDRO ABUCHAR GONZÁLEZ
ALCALDE DEL DISTRITO PORTUARIO, LOGÍSTICO, INDUSTRIAL, TURÍSTICO Y COMERCIAL DE TURBO- ANTIOQUIA.

Proyecto: Vanderley Quintero R.
P.U. Abogado.

Reviso: Edinson Jarama Barrios.
Secretario de Planeación

Reviso: Carolina Isela Muriel Chaves
Subsecretaria de Planeación

Aprobó: Daniela Portillo Salazar
Secretaría privada

Km. 1 vía a Medellín | Teléfono 8273273

ppm